

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 466/2541 นาย สวัสดิ์ คำ ประกอบ

ผู้ร้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 26, มาตรา 31, มาตรา 240
ป.วิ.อ. มาตรา 78, มาตรา 87, มาตรา 90

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในมาตรา 31 วรรคหนึ่งที่ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายและวรรคสามว่า การจับ คမ်းขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือกระทำการใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมาตรา 26 ที่บัญญัติว่า การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้น การปฏิบัติตามมาตรา 240 ตลอดจนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 อันเป็นบทบัญญัติให้ศาลตรวจสอบว่ามีการคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกล่าว จึงต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกคุมขังเป็นสำคัญเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจมีการคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็ถือว่ามีมูลที่ศาลจะดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ มาตรา 240 ผู้เสียหายมอบอำนาจให้ บ. ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่าระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2540 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2540 ส. กับพวกคือ พ.ร. และ น. ได้ร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืน ทำให้เสียหายและลักทรัพย์ แต่เจ้าพนักงานตำรวจทำการจับ อ. ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 และควบคุมตัว อ. ตลอดมาจนถึงวันที่ 26

พศจิกายน 2540จึงขอฝากขังครั้งที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต ต่อมาวันที่28

พศจิกายน 2540 ผู้ร้องซึ่งเป็นทนายความของ อ.ยื่นคำร้องอ้างว่าการจับและคุมขังระหว่างสอบสวนดังกล่าวมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการออกหมายจับอ. และปรากฏตามข้อมูลเบื้องต้นเพียงว่าผู้ถูกร้องทุกข์กล่าวหาว่ากระทำความผิดมีเพียง 4 คน ไม่ปรากฏชัดว่ามีเหตุตามสมควรว่าควรนำตัว อ. มาสอบสวนดำเนินคดีด้วยแต่อย่างใดหรือไม่ ไม่ปรากฏว่า อ. ตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งถูกสงสัยโดยมีเหตุอันสมควรที่จะออกหมายจับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66(2) ไม่ปรากฏว่าการจับ อ. เป็นการจับเพราะกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือพบอ.กำลังพยายามกระทำความผิดหรือพบอ. โดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า อ. จะกระทำความผิดโดยมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถใช้ในการกระทำความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า อ. ได้กระทำความผิดมาแล้วและจะหลบหนี จึงไม่ใช่กรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจจะจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78(1)(2) และ (3) ทั้งผู้เสียหายก็ไม่ได้ร้องทุกข์ว่าอ.ร่วมกับส. กระทำความผิด พฤติการณ์ดังกล่าวจึงมีข้อสงสัยตามสมควรว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับและควบคุม อ.โดยถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ ทั้งหากการจับ อ.ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พนักงานสอบสวนก็ไม่มีอำนาจที่จะควบคุมอ. ต่อเนื่องจากการจับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายขังในระหว่างสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ได้ ซึ่งหากศาลสั่งให้ผู้คุมขังหรือผู้ก่อให้เกิดการคุมขังนำตัว อ.มาเพื่อให้บุคคลดังกล่าวแสดงข้อมูลหรือพยานหลักฐานจะทำให้ปรากฏแน่ชัดว่ามีการจับหรือคุมขังโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และศาลก็สามารถพิจารณาถึงเหตุในการจับและคุมขังตลอดจนพฤติการณ์และขั้นตอนในการคุมขังให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้อย่างสมบูรณ์สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลดัง

กล่าวแล้ว ดังนี้ ถือได้ว่าคำร้องของผู้ร้องมีมูลที่ศาลจะดำเนินการต่อไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ มาตรา 240

ผู้ร้องซึ่งเป็นทนายความของนายอนันต์ โพธิ์ทอง ยื่นคำร้องว่าเมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2540 พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาได้ดำเนินการจับ
ตัวนายอนันต์ โพธิ์ทอง ไปกักขังควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีในข้อหาบุกรุก ทำให้เสีย
ทรัพย์และลักทรัพย์ซึ่งการจับดังกล่าวได้กระทำไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากเมื่อ พ.ศ. 2534 นางจุไรรัตน์ ทัดตวรได้ยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์
โดยครอบครองปรปักษ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 496 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ในที่สุดศาลฎีกามีคำพิพากษายกคำร้องขอของนางจุไรรัตน์ แต่นางจุไรรัตน์ยังนำ
ที่ดินดังกล่าวบางส่วนไปให้นางดารณีเช่า ซึ่งทั้งนางจุไรรัตน์และนางดารณีไม่มีสิทธิ
ใด ๆ ในที่ดินดังกล่าวต่อมานางดารณีและนางจุไรรัตน์มอบอำนาจให้นายบุญยืน ยัง
บุญสุขไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาเมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2540 ว่า วันที่ 2 ตุลาคม 2540และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2540 นาย
แสวง วัฒนสุโขประสิทธิ์นายเสาร์ ชินระหงษ์ นายสุพรรณ ยอดกันตริ และนายหนู
ไม่ทราบนามสกุล ได้บุกรุกเข้าไปในที่ดินและลักเอาเก้าอี้ไป 10 ตัวกับทำลายประตู
รั้วและนายแสวงผู้เดียวได้ลักเอาเทวรูปของนางจุไรรัตน์ไปด้วย การที่เจ้าพนักงาน
ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาได้ทำการจับนายอนันต์ โพธิ์ทอง มาคุมขัง
โดยที่มิได้มีการแจ้งความให้ดำเนินคดีแก่นายอนันต์แต่อย่างใดจึงเป็นการไม่ชอบ ขอ
ให้ศาลไต่สวนและดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาตรา 240

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว เห็นว่า คำร้องของผู้ร้องไม่มีมูลที่จะดำเนินการต่อไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 240 ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคำร้องต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่าคำร้องของผู้ร้องมี
มูลที่จะดำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 240 หรือไม่ เห็นว่าสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลนั้นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้อย่างชัด
แจ้ง โดยเฉพาะในมาตรา 31 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกาย และวรรคสามบัญญัติว่า การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคลหรือการก
ระทำให้อันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมาตรา 26 ก็บัญญัติว่าการใช้อำนาจโดย
องค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้น การปฏิบัติตามมาตรา 240ตลอดจนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 90 อันเป็นบทบัญญัติให้ศาลตรวจสอบว่ามีการคุมขังโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวจึงต้องคำนึงถึง
สิทธิและเสรีภาพของผู้คุมขังเป็นสำคัญ ฉะนั้นเมื่อมีเหตุอันสมควรเชื่อว่าอาจมีการ
คุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็ถือว่ามีมูลที่ศาลจะดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 240 สำหรับกรณีการจับและคุมขัง
นายอนันต์ โพธิ์ทอง ระหว่างสอบสวนคดีนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานประจำวัน
เกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาเอกสารหมายเลข ร.2 ว่า ผู้เสียหายมอบ

อำนาจให้นายบุญยืน ยับบุญสุขไปแจ้งความต่อพันตำรวจตรีวิทยา กิจกำจร พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540ว่า ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2540 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2540นายแสวง วัฒนสุโกประสิทธิ์ กับพวกคือนายสุพรรณ ยอดกันตริณายเสาร์ ชินระหงษ์ และนายหนู ไม่ทราบนามสกุล ได้ร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืน ทำให้เสียหายและลักทรัพย์ และข้อเท็จจริงปรากฏตามคำขอฝากขังนายอนันต์ต่อศาลครั้งที่ 1 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2540 ในสำนวนกับเอกสารหมาย ร.2 ว่าร้อยตำรวจเอกดิลก รื่นเนตร รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนได้ทำการจับนายอนันต์ โพธิ์ทอง ที่สถานีตำรวจนครบาลยานนาวาแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 จากนั้นพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายอนันต์ตลอดมาจนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2540 จึงขอฝากขังครั้งที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต ต่อมาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2540 ผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่าการจับและคุมขังระหว่างสอบสวนดังกล่าวมิชอบด้วยกฎหมายจากข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีการออกหมายจับนายอนันต์ และตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย จ.2ปรากฏข้อมูลเบื้องต้นเพียงว่าผู้ถูกร้องทุกข์กล่าวหาว่ากระทำความผิดมีเพียง 4 คน ไม่ปรากฏชัดว่ามีเหตุตามสมควรว่าควรนำตัวนายอนันต์มาสอบสวนดำเนินคดีด้วยหรือไม่ไม่ปรากฏว่านายอนันต์ตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งถูกสงสัยโดยมีเหตุอันสมควรที่จะออกหมายจับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66(2) ไม่ปรากฏว่าการจับนายอนันต์เป็นการจับเพราะกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือพบนายอนันต์กำลังพยายามกระทำความผิดหรือพบนายอนันต์โดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่านายอนันต์จะกระทำความผิดโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถใช้ในการกระทำความผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่านายอนันต์ได้กระทำความผิดมาแล้วและจะหลบหนี จึงไม่ใช่กรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจดังกล่าวจะจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78(1)(2) และ (3) ส่วนที่ระบุในรายงานประจำวันเกี่ยว

กับคดีว่านายบุญยืนแจ้งให้จับโดยได้มีการร้องทุกข์ไว้แล้ว ก็ปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ว่านายอนันต์ร่วมกับนายแสวงกระทำความผิดดังกล่าวแล้วพฤติการณ์ดังกล่าวมีข้อน่าสงสัยตามสมควรว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้ปฏิบัติในการจับกุมและควบคุมนายอนันต์ผู้ถูกจับโดยถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ ทั้งหากการจับนายอนันต์ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พนักงานสอบสวนก็ไม่มีอำนาจที่จะควบคุมตัวนายอนันต์ต่อเนื่องจากการจับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายขังในระหว่างสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ได้ซึ่งหากศาลสั่งให้ผู้คุมขังหรือผู้ก่อให้เกิดการคุมขังนำตัวนายอนันต์มาเพื่อให้บุคคลดังกล่าวแสดงข้อมูลหรือพยานหลักฐานจะทำให้ปรากฏแน่ชัดว่า มีการจับหรือคุมขังโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และศาลก็สามารถพิจารณาถึงเหตุในการจับกุมและคุมขังตลอดจนพฤติการณ์และขั้นตอนในการคุมขังให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้อย่างสมบูรณ์สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวแล้วจากพฤติการณ์ดังที่ได้วินิจฉัยมาถือได้ว่าคำร้องของผู้ร้องมีมูลที่ศาลจะดำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 240 ฎีกาผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษากลับเป็นว่า คำร้องของผู้ร้องมีมูลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 240 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หากได้ความว่ายังมีการคุมขังนายอนันต์ โพธิ์ทอง อยู่ และผู้คุมขังแสดงให้เป็นที่พอใจศาลชั้นต้นไม่ได้ว่าการคุมขังนั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายให้ศาลชั้นต้นสั่งปล่อยนายอนันต์ไปทันที

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-จุมพล ณ สงขลา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีประเด็นน่าสนใจหลายประการนอกเหนือไปจากประเด็นที่โยงไปถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2540 เป็นต้นไป ซึ่งจะขอแยกเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 1. มาตรา 240 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติขึ้นคล้ายกับมาตรา 90 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.) แต่สิ่งที่แตกต่างไปจากมาตรา 90 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็คือ 1.1 มาตรา 240 ใช้คำว่า "ในกรณีที่มีการ" แต่ในมาตรา 90 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใช้คำว่า "เมื่อมีการอ้าง" ซึ่งหากดูจากถ้อยคำแล้วคงจะเห็นว่าถ้อยคำในมาตรา 90 นั้นมีความหมายหนักแน่นน้อยกว่าคำในมาตรา 240 แห่งรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อพิจารณาจากทางปฏิบัติแล้ว ก็คงเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่มีการจำกัดเสรีภาพของบุคคลเกิดขึ้นแล้ว จึงจะนำบทบัญญัติของมาตรา 240 แห่งรัฐธรรมนูญ กิติ หรือ มาตรา 90 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กิติมาใช้บังคับ 1.2 มาตรา 240 แห่งรัฐธรรมนูญ ใช้คำว่า "การคุมขัง" แต่มาตรา 90 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใช้คำว่า "ควบคุมหรือขัง" ซึ่งคำว่า "ควบคุมหรือขัง" นั้น เป็นถ้อยคำที่ใช้อยู่ในมาตรา 86 และ 87 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่รัฐธรรมนูญ ใช้คำว่า "คุมขัง" ตั้งแต่ในมาตรา 31 และ 237 แล้ว และในมาตรา 237 อีกเช่นกันที่รัฐธรรมนูญ ก็ใช้คำว่า "ควบคุม" ด้วย ซึ่งก็คงหมายความว่า คำว่า "ควบคุม" ในมาตรา 237 นี้มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า "ควบคุม" ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส่วนคำว่า "ขัง" นั้น รัฐธรรมนูญ ใช้คำใหม่ว่า "คุมขัง" ซึ่งเป็น

คำธรรมชาติที่เข้าใจกันโดยทั่วไปแล้ว รัฐธรรมนูญคงไม่ประสงค์ที่จะใช้ศัพท์ทางวิชาการโดยเฉพาะที่มีความหมายพิเศษดังเช่นในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนที่มีสาระสำคัญเพื่อ "ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจอรัฐเพิ่มขึ้น" 1.3 มาตรา 240 แห่งรัฐธรรมนูญฯ ใช้คำว่า "ในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใด" แต่ในมาตรา 90 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีได้กล่าวถึงว่าเป็นคดีอาญาหรือคดีอื่นใด หากแต่ได้ระบุกรณีที่ จะเข้าข่ายมาตรา 90 นี้ว่า การควบคุมหรือขังนั้นต้องเป็นไปโดยผิดกฎหมาย หรือ เป็นการจําคุกผิดจากคำพิพากษาของศาลหมายความว่ากรณีตามมาตรา 240 ดังกล่าวมีขอบเขตกว้างขวางกว่าบทบัญญัติของมาตรา 90 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1.4 มาตรา 240 แห่งรัฐธรรมนูญฯ จํากัดจำนวนผู้มีสิทธิยื่น คำร้องต่อศาลว่ามี 3 ประเภท คือ ผู้ถูกคุมขัง พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใดเพื่อ ประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง ซึ่งพิเคราะห์จากถ้อยคำแล้วบุคคลในประเภทที่ 3 นี้ ครอบคลุมบุคคลอื่น ๆ ที่อาจจะมิได้เป็นญาติหรือเพื่อนของผู้ถูกคุมขัง รวมทั้ง ทนายความของผู้ถูกคุมขังก็ได้ ซึ่งมาตรา 90 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญานั้นจํากัดให้เฉพาะสามีภริยาหรือญาติ กับผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องและผู้ บัญชาการเรือนจําหรือพัศดี เหตุผลที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเช่นนี้ก็เพื่อให้โอกาสผู้ถูก คุมขังได้รับการพิจารณาไต่สวนโดยศาลได้มากที่สุดเพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของผู้ถูก คุมขังเป็นสำคัญ 1.5 มาตรา 240 แห่งรัฐธรรมนูญฯ ระบุว่า การคุมขังตามมาตรา นี้ เป็นการมิชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ซึ่งเมื่ออ่านควบกับข้อ 1.3 ข้างต้นก็จะพอมอง เห็นภาพว่ามาตรา 240 นี้ มิได้จํากัดเฉพาะกรณีที่เป็นความผิดซึ่งมีโทษทางอาญาเท่านั้น ซึ่งเป็นการขยายความคุ้มครองออกไปมากกว่ามาตรา 90 ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา 1.6 ในมาตรา 240 แห่งรัฐธรรมนูญฯ ยังได้บัญญัติขั้นตอนของ การที่ศาลจะสั่งปล่อยผู้ถูกคุมขังว่า ศาลต้องดำเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวเสียก่อนและ

หากเห็นว่าคำร้องมีมูล จึงจะสั่งให้นำตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล แต่ในมาตรา 90 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น ศาลจะเรียกผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ถูกควบคุมหรือขังหรือจำคุกมาพร้อมกัน ซึ่งศาลจะมีเหตุผลว่า การที่ศาลสามารถไต่สวนฝ่ายเดียวย่อมจะทำให้การพิจารณาของศาลรวดเร็วขึ้น และหากคำร้องไม่มีมูลก็คงไม่จำเป็นต้องสั่งให้นำตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลอันจะทำให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายตัวบุคคล การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 2. เป็นที่น่าสังเกตว่า รัฐธรรมนูญ ได้นำบทบัญญัติหลายข้อที่สภาร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่า เป็นหลักการสำคัญที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการดำเนินคดีอาญา เช่น มาตรา 237ซึ่งกำหนดให้ผู้ถูกจับ "จะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับ โดยไม่ชักช้า กับจะต้องได้รับโอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก" ซึ่งหลักการเช่นนี้มีอยู่แล้วในมาตรา 83 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ "ต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่า เขาต้องถูกจับ" แต่หลักการดังกล่าวที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นมิได้ระบุนัดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับ ซึ่งเป็นหลักการที่น่าจะปฏิบัติกันมานานแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น การที่รัฐธรรมนูญให้แจ้งแก่ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบด้วยก็เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกจับอย่างเต็มที่ในอันที่จะได้หาทางติดต่อทนายเพื่อมาสู้คดี หรือขอประกันตัวโดยพลัน และเป็นการสอดคล้องกับหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 รวมทั้ง Internationalcovenanton CivilandpoliticalRights ค.ศ. 1966 หรือที่แปลว่า กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีแล้วที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ในกรณีการจับชาวต่างประเทศอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ค.ศ. 1963 ซึ่งประเทศไทยกำลังเตรียมการเข้าเป็นภาคีได้บัญญัติไว้ให้พนักงานฝ่ายกงสุลสามารถติดต่อและเข้าถึงคนชาติของรัฐผู้ส่งโดยคนชาติของรัฐผู้ส่งจะมีเสรีภาพที่จะติดต่อและเข้าถึงพนักงานฝ่ายกงสุลของชาติตนด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐผู้รับจะแจ้งให้พนักงานกงสุล

ทราบโดยไม่ชักช้าว่าได้จับกุมหรือควบคุม หรือคุมขังคนชาติที่อยู่ในเขตแดนของ
พนักงานกงสุลถ้าคนชาติผู้นั้นร้องขอ ซึ่งประเด็นนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้
เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมของไทย และควรจะได้รับการติดตามศึกษาอย่าง
ใกล้ชิดต่อไปว่าการแจ้งให้กงสุลต่างประเทศทราบกรณีการจับกุมชาวต่างประเทศ
ของชาตินั้น ภูมิประสิทธิภาพเพียงใด พรชัยด้านวิวัฒน์